

한국승강기안전공단 상임감사

현 지 조 치

제 목 부정합격 시 합격 취소에 대한 확인서 징구 미흡

소 관 부 서 ☎실

조 치 부 서 ☎실

내 용

1. 업무 개요

☎실은 공단 직원 채용 시 최종합격자가 부정한 방법으로 채용 전형에 응시하고 합격하게 된 경우 합격을 취소하고 있으며, 채용공고문에도 명시하여 부정한 방법으로 채용에 합격하게 된 경우 합격이 취소될 수 있음을 안내하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조 제5항에 따르면 공기업·준정부기관은 부정합격자¹⁾에 대해 합격을 취소할 수 있는 근거를 내부규정에 마련하여야 하고, 채용 공고에 그 내용을 적시하여야 한다. 아울러 최종합격자로부터 부정합격 시 해당 규정에 따라 합격이 취소될 수 있음을 내용으로 하는 확인서를 제출받아야 한다고 명시되어 있다.

따라서 ☎실은 부정합격자에 대해 합격을 취소할 수 있는 근거를 공단 내부규정에 마련하고, 직원 채용 시 채용공고에 그 내용을 적시하여야 한다. 또한

1) 본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 한 경우, 해당 부정행위로 인해 채용에 합격한 본인

최종합격자로부터 부정합격 시 합격 취소에 대한 확인서를 제출받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

「직원 채용에 관한 지침」 제15조 제1항 제4호에서 지원자 본인 또는 타인이 채용에 관한 부당한 청탁, 압력 또는 재산상의 이익 제공 등의 부정행위를 하고, 해당 부정행위로 인해 합격한 경우, 합격을 취소한다고 명시하여 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」에 따라 부정합격자에 대해 합격을 취소할 수 있는 근거를 내부규정에 마련하고 있다.

또한 채용공고문에서 부정합격자에 대하여 합격을 취소하고 향후 5년간 입사 지원을 제한한다고 명시하고 있다.

그러나 최종합격자로부터 부정합격 시 해당 규정에 따라 합격이 취소될 수 있음을 내용으로 하는 확인서를 제출받지 않는 사실을 확인하였다.

그 결과 부정합격 사유가 확인된 최종합격자의 합격을 취소할 시 법적 정당성의 확보가 미흡하고 오히려 부당해고 및 채용취소 등의 소송 리스크를 수반할 가능성을 초래하였다.

관계부서 의견 ❀실에서는 해당 사실을 인정하였으며 신규 채용 건부터 최종합격자 대상에게 부정합격 시 합격 취소에 대한 확인서를 제출받아 관리하고 있다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ❀실장은 채용 최종합격자 대상으로 부정합격 시 합격 취소에 대한 확인서를 제출받아 관리하시기 바랍니다. (현지조치)